

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR  
CVM nº RJ2016/5735

Acusados: Luiz Carlos Mandelli

Ementa: Descumprimento da obrigação de enviar à CVM as informações periódicas da companhia. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, com fulcro no art. 11 da Lei nº 6.385/76, por unanimidade de votos, decidiu:

1. PRELIMINARMENTE, informar que o presente processo administrativo sancionador tramita em regime de rito simplificado, conforme definido no art. 38-A da Deliberação CVM nº 538/2008, tendo sido adotado, na íntegra, o relatório elaborado pela Superintendência de Relações com Empresas - SEP.

2. NO MÉRITO:

2.1. APLICAR ao acusado Luiz Carlos Mandelli, na qualidade de único diretor da DHB Indústria e Comércio S.A.:

2.1.1. A penalidade de multa pecuniária no valor de R\$40.000,00, pela não entrega dos formulários de informações trimestrais e do formulário cadastral referente ao exercício social de 2015, em infração aos artigos 21, inciso I e V, combinado com os artigos 13, 23, parágrafo único, 29, II, e 46, todos da Instrução CVM nº 480/2009;

2.1.2. A penalidade de multa pecuniária no valor de R\$60.000,00, por não ter adotado as medidas necessárias para a entrega no prazo das demonstrações financeiras anuais referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.2014 e 31.12.2015, em infração ao disposto no art. 176, *caput*, da Lei nº 6.404/76; e

2.1.3 A penalidade de multa pecuniária no valor de R\$70.000,00, por não convocar as assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais findo em 31.12.2013, 31.12.2014 e 31.12.2015, em infração ao disposto no art. 132, combinado com o art. 144, *caput*, da Lei nº 6.404/76.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM nº 538/2008.

Ausente o acusado, sem representante constituído.

Presente a Procuradora-federal Danielle Barbosa, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Borba, Relator, Gustavo Gonzalez, Henrique Balduino Machado Moreira, Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2017.

Gustavo Borba  
DIRETOR-RELATOR

Marcelo Barbosa  
PRESIDENTE DA SESSÃO DE JULGAMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº RJ2016/5735  
SEI nº 19957.004281/2016-74

**Acusado:** Luiz Carlos Mandelli

**Assunto:** Apurar a eventual responsabilidade de Luiz Carlos Mandelli, na qualidade de diretor da DHB Indústria e Comércio S.A., em função do descumprimento de suas obrigações de prestar informações periódicas, por período superior a 12 meses.

**Relator:** Diretor Gustavo Borba

## **V O T O**

### **I CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES.**

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador ("PAS") instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas ("SEP" ou "Acusação") para a apuração das responsabilidades de Luiz Carlos Mandelli, na qualidade de diretor da DHB Indústria e Comércio S.A. ("DHB", ou "Companhia"), pela inadimplência de informações periódicas que levou à suspensão do registro da Companhia na CVM.
2. Em razão de o presente PAS versar sobre matéria constante do Anexo 38-A da Deliberação CVM nº 538/08<sup>1</sup>, ele tramita sob o rito simplificado definido no art. 38-A dessa deliberação<sup>2</sup>.
3. Assim sendo, adoto, com fulcro no art. 38-D<sup>3</sup> da referida deliberação, o relatório elaborado pela SEP (SEI 0347664).

### **II MÉRITO.**

4. A não entrega das seguintes informações periódicas pela DHB, no momento da instauração do presente processo administrativo sancionador, é incontroversa:

| <b>Documento</b> | <b>Data de entrega</b> |
|------------------|------------------------|
| 1º ITR/2015      | Não entregue           |
| 2º ITR/2015      | Não entregue           |

| <b>Documento</b>                 | <b>Data de entrega</b> |
|----------------------------------|------------------------|
| 3º ITR/2015                      | Não entregue           |
| DFP/2014                         | Não entregue           |
| DFP/2015                         | Não entregue           |
| DF/2014                          | Não entregue           |
| DF/2015                          | Não entregue           |
| Formulário Cadastral/2015        | Não entregue           |
| Formulário de Referência/2015    | Não entregue           |
| Edital de Convocação de AGO/2013 | Não entregue           |
| Edital de Convocação de AGO/2014 | Não entregue           |
| Edital de Convocação de AGO/2015 | Não entregue           |
| Proposta do Con. Adm. – AGO/2014 | Não entregue           |
| Proposta do Con. Adm. – AGO/2015 | Não entregue           |
| Ata – AGO/2013                   | Não entregue           |
| Ata – AGO/2014                   | Não entregue           |
| Ata – AGO/2015                   | Não entregue           |

5. Apesar de não apresentar defesa, o Acusado manifestou-se previamente à formulação da acusação, nos termos do art. 11 da Deliberação CVM nº 538/08, informando que seria o único administrador restante da DHB e que a Companhia não dispunha de recursos para cumprir as suas obrigações perante o mercado.

6. Diante dos elementos constantes dos autos, e da análise da área técnica constante do relatório (SEI 0347664), é incontestável: i) a inadimplência da Companhia em relação à elaboração e/ou ao envio dos formulários de informações trimestrais referentes aos trimestres findos em 31/03/2015, 30/06/2015 e 30/09/2015 e o formulário cadastral referente ao exercício social de 2015, em infração ao artigo 21, incisos I e V, c/c os artigos 13, 23, parágrafo único, 29, II e 46, todos da ICVM nº 480/09; ii) a não elaboração de Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais findos em 31/12/2014 e 31/12/2015, em infração ao art. 176, *caput*, da Lei nº 6.404/76; e iii) a não convocação das AGOs referentes aos exercícios sociais findos em 2013, 2014 e 2015, em infração ao art. 132, c/c o 144, *caput*, da Lei nº 6.404/76, sendo o Acusado, na qualidade de único diretor da DHB, o responsável pelas referidas infrações.

### **III CONCLUSÃO.**

7. Do exposto, e levando em consideração a situação financeira da Companhia, voto, com fulcro no art. 11 da Lei nº 6.385/76, pela **condenação** de **Luiz Carlos Mandelli**, na qualidade de único diretor da DHB Indústria e Comércio S.A., por infração:

- a) Aos artigos 21, inciso I e V, c/c os artigos 13, 23, parágrafo único, 29, II e 46, todos da ICVM nº 480/09, por não entregar os formulários de informações trimestrais referentes dos trimestres findos em 31/03/2015, 30/06/2015 e

30/09/2015 e o formulário cadastral referente ao exercício social de 2015, a multa pecuniária no valor de R\$40.000,00 (quarenta mil reais);

b) Ao art. 176, *caput*, da Lei nº 6.404/76, por não ter adotado as medidas necessárias à entrega no prazo das demonstrações financeiras anuais referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.2014 e 31.12.2015, a multa pecuniária no valor de R\$60.000,00 (sessenta mil reais); e

c) Ao art. 132, c/c o 144, *caput*, da Lei nº 6.404/76, ao não convocar as assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais findos em 31/12/2013, 31/12/2014 e em 31/12/2015, a multa pecuniária no valor de R\$70.000,00 (setenta mil reais).

É como voto.

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2017.

Gustavo Borba  
DIRETOR-RELATOR

-----  
<sup>1</sup> Com as modificações introduzidas pelas Deliberações CVM nºs 552/08, 775/17 e 780/17.

<sup>2</sup> Art. 38-A. Submete-se ao rito simplificado o processo administrativo sancionador relativo às infrações previstas no Anexo 38-A desta Deliberação, as quais, em razão do seu nível de complexidade, não exigem dilação probatória ordinária.

<sup>3</sup> Art. 38-D. O Relator poderá, a seu critério, adotar o relatório de que trata o art. 38-B.